

0006158-59.2007.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... porque tinha muitas denúncias de tráfico e não sabe se usava, causava muita briga com os parentes. Aquele local na época que tinha favela é e agora por causa dele. Disse que depois de sua prisão não existe mais denúncia. Disse que essa "campana" foi o fato de haver denúncia que havia do tráfico, o que motivou ele deve ser algum conhecido que falou "ali tá vendendo, perto da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0006158-59.2007.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006158-59.2007.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriela Nunes de Moraes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

GABRIELA NUNES DE MORAES, qualificada nos autos (fl. 153), foram denunciados como incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de maio de 2007, na sala de audiência da 1º Vara do local, no curso do processo penal nº 90/07, no Fórum local, nesta cidade, fez afirmação falsa, como testemunha, em processo judicial penal.

O processo teve tramitação regular.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

A ré GABRIELA NUNES DE MORAES foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa resultou demonstrada através da decisão extraída do processo nº 347.01.2007.001671-9/000000-000 (fl. 02), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria foi comprovada através do relatório de investigação (fl. 123/125), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A ré GABRIELA NUNES DE MORAES, ouvida na fase inquisitiva do inquérito policial de processo anterior (fls. 14/15), declarou: "QUE É VICIADA EM DROGAS DO TIPO CRACK E TEM UM FILHO DE 03 MESES DE IDADE; QUE COSTUMA COMPRAR CRACK DE UM TRAFICANTE CHAMADO JOSÉ LUIZ GALO, CONHECIDO APENAS PELO SOBRENOME "GALO"; QUE JOSÉ LUIZ COSTUMA FICAR VENDENDO DROGAS NO TERRENO BALDIO DA ANTIGA FAVELA DO JD. BALISTA; QUE NA DATA DE HOJE, NO PERÍODO DA TARDE, A DEPOENTE COMPARECEU NO LOCAL MENCIONADO COM SEU FILHO BEBÊ NO COLO VISANDO COMPRAR CRACK; QUE LOGO ENCONTROU "GALO" SENTADO NA GUIA DA RUA EMBAIXO DE UMA ÁRVORE DO TERRENO REFERIDO; QUE PEDIU QUATRO PAPELOTES DE CRACK E ELE FOI ATÉ UNS ARBUSTOS ONDE PEGOU A MERCADORIA; QUE A DEPOENTE LHE DEU A QUANTIA DE R\$50,00 REAIS E TINHA QUE RECEBER O TROCO DE R\$30,00 REAIS, POIS HAVIA PAGADO R\$5,00 REAIS POR CADA PAPELOTE, PERFAZENDO R\$20,00 REAIS; COM A DROGA JÁ EM SEU PODER E SÓ ESPERANDO O "GALO" LHE ENTREGAR O TROCO, A PM APARECEU NO LOCAL E FEZ A DETENÇÃO DE TODOS; QUE ENCONTRARAM NOS ARBUSTOS ONDE "GALO" GUARDAVA A DROGA MAIS 34 PAPELOTES ALÉM DE R\$87,15 REAIS EM DINHEIRO EM PODER DELE, DOS QUAIS R\$50,00 REAIS HAVIAM SIDO RECEBIDOS DA DEPOENTE; QUE A DEPOENTE FOI AUTUADA PELO PORTE DE ENTORPECENTE E SEU FILHO FOI ENTREGUE AO CONSELHO TUTELAR, AO PASSO QUE "GALO" FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO PELO TRÁFICO." Nos autos do processo anterior, nº 90/07, ouvida em juízo (fls. 63/71), declarou: "Que tem vinte e dois anos. É usuária de drogas; que usa crack, que por coincidência, estava subindo a rua, o indivíduo estava lá, que já tinha adquirido de outro cara e que estava muito desesperada para fumar e pôs a culpa nele, a realidade é essa as "polícias" a apavoraram e diziam que iam tirar o seu filho. Comprou de um cara branco, não sabe quem é, porque foi muito rápido. Foi perto da linha e por coincidência, esse indivíduo estava perto dela. O indivíduo é o "Galo", disse que a história foi essa, como nunca tinha levado um "enquadro", e que inclusive o seu filho está em Pirassununga, pois perdeu a guarda e é usuária. Não sabe a hora exata, disse que era à tarde. Mora no centro, Campos Sales, 501; Disse que estava andando, quer dizer, procurando, e que por coincidência, esse cara passou; Disse que não se lembra quanto pagou, só que deu o dinheiro e a polícia a abordou e começou a tremer. Disse que comprava sempre de um cara de bicicleta, perto da linha do trem. Disse que não estava lá, disse que estava mais pra cima e que errou, e que tem um filho. Disse que não estava andando de bicicleta e que por coincidência, encontrou ele, e como ele sabia que a acusada usava, lhe ofereceu; disse que não conhece o cara e que pensou no seu filho. Disse que os policiais lhe falaram "se você falar que a droga não é dele, posso jogar um doze no seu rabo", "e vou tomar o seu filho". Afirmou que assinatura da (fl. 09), é sua. Disse que foram os policiais que lhe abordaram. Não lembra pra quem prestou depoimento, pois estava muito nervosa. Afirmou que a Dra. Maria Imaculada estava lá. Disse que não contou a verdade, que na hora a "TV" chegou lá, e ficou com medo de tomarem seu filho, o Conselho Tutelar falou que depois podia pegar seu filho, mas não pode mais pegar e que está com sua mãe e com seu pai, pois tem o sobrenome dele. Disse que esse depoimento que falou para a delegada foi na hora do nervoso, e disse que é mentira, pois ficou apavorada e com medo de perder o seu filho, disse que falou isso mas era mentira. Disse que não lembra que dia da semana era. Disse que não usava crack todos os dias antes dos fatos, mas que já ficou internada três meses em Pirassununga, que tinha parado, mas deu essa recaída. Disse que fazia três meses que não ia na "linha", contada a data da prisão, disse que desde que foi internada, faz três meses. Disse que em período anterior não ia comprar, disse que quem ia era seu esposo porque seu filho era recém-nascido, então não ia comprar. Disse que antes de internar, ele passava na "Campos Sales" e marcava o local para ir, foi onde pediu ajuda para a mãe. Disse que era sempre na "linha", e que não via a cara, porque ia à noite e por coincidência, nesse dia foi à tarde. Disse que o marido não foi porque estava trabalhando, e disse que quem estava na casa era ela e o seu filho, e que sua mãe mora em Pirassununga; Disse que a hora foi depois do almoço. Disse que não pediu pinga para ninguém e que ninguém lhe ofereceu; Disse que nem conhece ele para tomar pinga. Disse que não lembra, como falou, ia à noite ou quando não, seu esposo; Disse que não sabe se é a mesma pessoa que vendia." Na fase

inquisitiva dos presentes autos (fl. 121), declarou: "QUE CIENTE DOS FATOS TRATADOS NESTES AUTOS DESEJA RETRATAR-SE DE SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO, CONSIGNANDO QUE MUDOU SUA VERSÃO APRESENTADA ORIGINALMENTE NESTA DELEGACIA POIS ESTAVA COM MUITO MEDO DE JOSÉ LUIZ GALO, CONHECIDO COMO "GALO" TRAFICANTE COM FAMA DE VIOLENTO. QUE A DECLARANTE TEMIA POR SUA VIDA CASO DISSESSE QUE REALMENTE TINHA ADQUIRIDO ENTORPECENTES DE "GALO" E ELE VIESSE A SABER.". A ré mudou de endereço sem comunicar nos autos, sendo decretada sua revelia.

A testemunha Policial Militar WAGNER ARAÚJO DA SILVA, em juízo do processo anterior, ouvido na fase inquisitiva (fls. 88/95), declarou: "QUE NESSE DIA ESTAVA DE SERVIÇO, FARDADO, TINHA VÁRIAS DENÚNCIAS QUE O "GALO" ESTAVA TRAFICANDO NA REGIÃO, E QUE PASSARAM, E ELE ESTAVA EM UM LOCAL QUE COSTUMA FICAR, FICARAM ALGUMAS QUADRAS DALI; DISSE QUE AVISTOU UMA MOÇA, E QUE ELES CONVERSARAM RAPIDAMENTE; DISSE QUE A MOÇA ESTAVA COM UM CARRINHO DE BEBÊ E ELA SUBIU ATÉ A "LINHA" FÉRREA, E QUE ELE FOI ATÉ UNS ARBUSTOS, CATOU E ENTREGOU PARA ESSA MOÇA QUE JÁ VINHA DESCENDO NOVAMENTE E VISTORIANDO O LOCAL QUE ELE TINHA IDO. DISSE QUE ACHARAM MAIS O RESTANTE; DISSE QUE FICARAM QUATRO QUADRAS DE DISTÂNCIA MAIS OU MENOS. DISSE QUE ERA POSSÍVEL VISUALIZAR. DISSE QUE ERA O RÉU PRESENTE JOSÉ LUIZ GALO. NÃO SABE DIZER A HORA EXATA QUE FICOU DE OBSERVAÇÃO, MAS DISSE QUE FICOU DE OBSERVAÇÃO POR 15 MINUTOS, MAIS OU MENOS, ELA ENCOSTOU E FOI PARA A "LINHA FÉRREA", E DISSE QUE FICARAM PARADOS UNS QUINZE MINUTOS. DISSE QUE HORA QUE PASSOU, ELE ESTAVA NO LOCAL E MAIS UMA PESSOA, NÃO SE RECORDA QUEM ERA, OU MELHOR, ESTAVA COM UMA PESSOA, NÃO SABE SE FOI O TEMPO TODO; DISSE QUE AVISTOU A MOÇA COM O CARRINHO DE BEBÊ, E ELE VEIO ATÉ ELA, A MENINA SEGUIU ATÉ A "LINHA", E ELE FOI ATÉ A ÁRVORE E ELA JÁ VINHA DESCENDO, A HORA QUE ENTREGOU NÃO DEU PARA VER O QUE, SÓ QUE NISSO, AS MOTOS JÁ ENCOSTARAM DO LADO DA MOÇA E DEPOIS FOMOS ATÉ O LOCAL QUE ELE TINHA PEGADO. DISSE QUE A MOÇA QUE ABORDARAM NA HORA, É A MOÇA QUE ELE ENTREGOU UMA MOÇA DE COR PRETA. DISSE QUE FEZ ISSO, POIS JÁ TINHA UMA LIGAÇÃO NO "UM NOVE ZERO" E AGORA "UM NOVE STE", MENCIONANDO O NOME DO "GALO", ELE JÁ É CONHECIDO NOSSO, DISSE QUE NÃO DIRETAMENTE COM ELE. DISSE QUE A PESSOA QUE VIU ANTES ERA HOMEM, E DISSE QUE É UM LOCAL QUE "CORTA", UM TIPO "TRIO", DISSE QUE MUITAS PESSOAS PASSAM POR ALI, E DISSE QUE ELE NÃO, QUE ELE ESTAVA ALI. DISSE QUE A OUTRA PESSOA ESTAVA PASSANDO E PAROU PARA CONVERSAR, DISSE QUE NÃO SABE AO CERTO; DISSE QUE NÃO IDENTIFICOU. DISSE QUE PARA INICIAR A ABORDAGEM DEMOROU TRÊS MINUTOS, DISSE QUE QUANDO ACIONOU, ESTAVAM PERTO, COINCIDIU ELA AINDA ESTAR DO LADO DELE EM PÉ, DISSE QUE NÃO SABE PRECISAR O TEMPO, DISSE QUE FOI LOGO EM SEGUIDA. DISSE QUE DEPOIS QUE A MOTO ABORDOU, SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL. DISSE QUE É A MESMA MOÇA QUE FOI ABORDADA POR SEUS COLEGAS POLICIAIS MILITARES, DISSE QUE ELA PAROU, SUBIU, É A MESMA QUE DESCEU, CHAMAVA ATENÇÃO POR CAUSA DO CARRINHO DE BEBÊ; DISSE QUE É A MESMA MOÇA QUE O RÉU ENTREGOU. DISSE QUE A ÚNICA ATITUDE DA MOÇA QUE CHAMAVA ATENÇÃO ERA, QUE ELA FOI MEXER NO CARRINHO, QUE TEM A CRIANÇA, ALGUMA COISA DO TIPO COBRINDO, ELA OLHOU VIU AS MOTOS E COLOCOU ALGUMA COISA NO CARRINHO DO BEBÊ. DISSE QUE NA HORA QUE ELA RECEBEU, AS MOTOS JÁ HAVIAM CHEGADO, E O PRÓXIMO MOVIMENTO ELA JÁ COLOCOU NO CARRINHO DO BEBÊ. DISSE QUE FICOU PRÓXIMO DA "PRACINHA DO CENTENÁRIO", DISSE QUE É TÉRREO, E COMO TEM O DECLIVE, DÁ PARA VISUALIZAR CORRETAMENTE. DISSE QUE FICA UNS QUATROCENTOS METROS, OS DOIS BAIRROS SÃO PEQUENOS. DISSE QUE TEM UM POSTO, MAS QUE NÃO ESTAVA PERTO, NÃO SE SABE AO CERTO QUANTAS QUADRAS, MAS DISSE QUE É PRÓXIMO. DISSE QUE DEU PRA FOCAR OS DOIS PORQUE ESTAVAM NO MEIO DO QUARTEIRÃO QUANDO CONVERSARAM, DEU TEMPO PARA ELE IR ATÉ A ÁRVORE E ELA CHEGOU ATÉ O FIM VIA E VOLTOU. DISSE QUE O FINAL É A "LINHA", MAS QUE NÃO CHEGOU IR ATÉ A "LINHA", UM "BATE E VOLTA", COMO A GENTE DIZ; DISSE QUE SE AFASTOU PARA ELE PEGAR A DROGA; DISSE QUE NO MOMENTO, NÃO OBSERVOU SE TINHA MAIS PESSOAS, MAS É UM LOCAL QUE TRANSITA MUITAS PESSOAS, MAS NO MOMENTO NÃO, UMA OU DUAS PESSOAS, NORMALMENTE USAM PARA SE DESLOCAR PARA O CENTRO.". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Na época, Galo era conhecido dos meios policiais. A ré estava com drogas e alegou ter comprado de Galo. Acharam mais drogas com o réu. No dia a ré não foi ameaçada, sendo que sequer teve contato posterior com Galo. Não sabe dizer se Galo é pessoa violenta.

A testemunha Policial Militar RONALDO MARÇAL PIRES, ouvido na fase inquisitiva do inquérito policial de processo anterior (fls. 12/13), declarou: "QUE É PM NESTA CIDADE E, NA DATA DE HOJE, ESTAVA EM SERVIÇO COM O PM ESTEVES PATRULHANDO PELAS

IMEDIAÇÕES DO JD. BALISTA; QUE ERA DE SEU CONHECIMENTO QUE NO TERRENO BALDIO DA ANTIGA FAVELA QUE EXISTIA NAQUELE BAIRRO UM RAPAZ, CONHECIDO POR "GALO", VINHA PRATICANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTE; QUE PARARAM A VIATURA E DE LONGE COMEÇARAM A OBSERVAR A MOVIMENTAÇÃO DO LUGAR; QUE LOGO AVISTARAM "GALO" SENTADO NA GUIA DA RUA CÉSAR ZANARDI DEFRONTE AO TERRENO MENCIONADO; QUE APÓS ALGUNS MINUTOS DE OBSERVAÇÃO VIRAM UMA MULHER COM UM CARRINHO DE BEBÊ SE APROXIMANDO DE "GALO"; QUE ELES CONVERSARAM, "GALO" FOI ATÉ UNS ARBUSTOS, PEGOU ALGUMA COISA, RETORNOU E ENTREGOU ALGO PARA A MULHER; QUE ENTÃO RESOLVERAM RAPIDAMENTE FAZER A ABORDAGEM PARA CHECAR; QUE IDENTIFICARAM A MULHER COMO SENDO GABRIELA NUNES DE MORAES, A QUAL TINHA EM SEU PODER, MAIS PRECISAMENTE NO INTERIOR DO CARRINHO COM SEU BEBÊ, A QUANTIDADE DE QUATRO PAPELOTES CONTENDO CRACK; QUE EM REVISTA A "GALO" ENCONTRARAM A QUANTIA DE R\$87,15 REAIS E NOS ARBUSTOS MENCIONADOS A QUANTIDADE DE 34 PAPELOTES DE CRACK EMBALADOS E IDÊNTICOS AOS APREENHIDOS COM GABRIELA; QUE "GALO" CONFESSOU QUE A DROGA ERA DE SUA PROPRIEDADE, PORÉM, NEGOU TER VENDIDO ALGUM PAPELOTE PARA GABRIELA; QUE LHE FOI DADA VOZ DE PRISÃO E AUTUADO EM FLAGRANTE DELITO POR TRÁFICO; QUE GABRIELA FOI AUTUADA PELO PORTE DE ENTORPECENTE (TC-031/07), CONFESSOU SER VICIADA EM DROGAS E QUE HAVIA COMPRADO OS PAPELOTES DE "GALO" PELA QUANTIA DE R\$5,00 REAIS CADA UM, ESCLARECENDO, INCLUSIVE, QUE A ABORDAGEM HAVIA OCORRIDO JUSTAMENTE NO INSTANTE EM QUE "GALO" LHE DEVOLVERIA O TROCO DE R\$30,00 REAIS, TENDO EM VISTA QUE HAVIA LHE DADO R\$50,00 REAIS EM PAGAMENTO DA DROGA; QUE HORAS MAIS TARDE, DURANTE O REGISTRO DA OCORRÊNCIA, RETORNARAM AO LOCAL COM O CACHORRO FAREJADOR DA PM E COMPARECERAM NA CASA DE "GALO" QUE FICA DO OUTRO LADO DA RUA DO TERRENO BALDIO; QUE APÓS AS DILIGÊNCIAS, O ANIMAL LOCALIZOU NO GUARDA-ROUPAS DE UM DORMITÓRIO A QUANTIA DE R\$80,00 REAIS E UM APARELHO CELULAR; QUE DESEJA ESCLARECER POR FIM QUE O CÃO FAREJADOR LOCALIZA DROGAS DE QUALQUER TIPO, BEM COMO QUALQUER OBJETO QUE TENHA TIDO CONTATO COM ENTORPECENTES.". Nos autos do processo anterior Nº 90/07, ouvido em juízo (fls. 72/80), declarou: "Que se recorda desse fato; Disse que o soldado Militar Araújo, recebeu uma denúncia de tráfico, perto da favela do Balista, pegou o binóculo, ficou em um local onde dava para ver e pediu para ficar nas proximidades, aí primeiro abordou uma pessoa conhecido como "Set", viciado, não encontrou nada. A próxima o Vagner pediu para abordar, no local mesmo e abordou uma moça morena com um bebê e "Galo", no carrinho tinha cinco pedras de "crack", e ele saiu daquele local e trouxe para cá, ele foi lá e pegou o resto da quantidade. A moça disse que estava comprando para outra pessoa; ela não disse de quem tinha comprado, disse que não era para ela, e disse que comprou do "Galo"; Disse que tinha dado uma nota de cinquenta reais e pegou trinta de troco. Disse que o Vagner atua aqui em Matão/SP; Disse que ficou lá uma hora, mais ou menos. Segundo o Araújo, ele ficava sentado ali e as pessoas passavam, ele ia lá e voltava. Disse que é Policial Militar há cinco anos. Disse que "Galo" é conhecido, porque tinha muitas denúncias de tráfico e não sabe se usava, causava muita briga com os parentes. Aquele local na época que tinha favela é e agora por causa dele. Disse que depois de sua prisão não existe mais denúncia. Disse que essa "campana" foi o fato de haver denúncia que havia do tráfico, o que motivou ele deve ser algum conhecido que falou "ali tá vendendo, perto da minha casa" e motivou ele a fazer a "campana". Disse que suspeita que Gabriela é usuária, mas que no momento, não usou. Disse que Gabriela não fez comentário nenhum, porque ali é afastado, não tinha ninguém; Disse que no momento não falou nada. Disse que a distância era menos que quatro metros, crê que seja uns 3 metros. Disse que tinha uma garrafa bem no pé da árvore, e que a distância era de uns 6 metros, afirmou que é onde Araújo falou, disse que só tinha a garrafa, não tinha copo. Disse que a polícia foi na casa dele, que é de frente a esse terreno, a ex-esposa veio até nós, ele chamou o cachorro ele indicou só o dinheiro, ele percebe o cheiro, ele indicou só o dinheiro. Disse que a casa da ex-esposa ficava em frente a esse terreno. Disse que o cachorro indicou o dinheiro, porque deve ter tido algum contato, embrulhado com droga, ele sente o cheiro da droga. Disse que não se lembra se tinha Conselho Tutelar ou se era algum advogado. Disse que na casa tinha dinheiro, e foi o cachorro que achou por ter contato com a droga, disse que tinha celular também, que estava junto com o dinheiro. Disse que não conhece Alex Fernando Souza. Disse que não morava mais ninguém, só estava a ex-esposa. Disse que lembra se tinha criança.

Disse que quando foi abordar Gabriela, ela estava conversando, um na calçada e o outro na rua. Disse que não viu entregar nada, que quem viu foi o Araújo que estava com o binóculo e falou "pode abordar" revistou o carrinho e achou. A hora era aproximadamente duas horas da tarde. Não sabe se a denúncia indicava o nome de alguém, porque a denúncia não foi diretamente. Não sabe qual o fundamento, não falou. Disse que o Araújo estava em serviço; disse que foi até a delegacia. Disse que a garrafa era transparente, podia ser de água ou que estava no local. Disse que não se recorda se a garrafa estava suja, porque não reparou na garrafa." Na fase inquisitiva dos presentes autos (fl. 116), declarou: "Que é Policial Militar e exerce suas atividades nesta cidade. Que a respeito dos fatos tratados nestes autos afirma serem inverídicas as declarações prestadas em juízo por Gabriela Nunes de Moraes. Que esclarece que na ocorrência de tráfico de entorpecentes envolvendo José Luiz Galo, Gabriela foi abordada pelo depoente e seu companheiro de farda CB Esteves quando esta realizava a compra de pedras de crack, mais precisamente, quando recebia o troco pelo pagamento de quatro pedras as quais foram encontradas escondidas no carrinho do bebê onde Gabriela levava o próprio filho. Que observaram que "Galo" foi abordado por Gabriela, fez a entrega da droga e quando devolvia-lhe o troco foi interceptado pelos policiais militares. Que nem o depoente nem seu companheiro fizeram qualquer ameaça para que Gabriela dissesse que a droga pertencia a José Luiz Galo, fato observado pelos policiais e confirmado por Gabriela.". Em Juízo essa narrativa foi novamente ratificada.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na inicial foram demonstrados. A confissão da ré está amparada pelo restante das provas produzidas nos autos. Destarte, segundo apurado, José Luiz Galo foi processado perante a 1ª Vara Local, processo o número 90/07, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, figurando como testemunha de acusação a ré.

Ouvida em juízo (fls. 63/71), a ré fez afirmação falsa.

Ocorre que a ré, perante a autoridade policial (fls. 14/15), afirmou que era viciada em crack, e com isso sempre comprava o entorpecente "de um traficante chamado José Luiz Galo, conhecido apenas pelo sobrenome Galo" (sic), acrescentando que no dia dos fatos compareceu no local onde o traficante sempre praticava o comércio clandestino e dele comprou quatro papелotes da substância entorpecente, dando-lhe em pagamento uma nota de R\$50,00 reais, para receber R\$30,00 de troco, quando então a polícia chegou ao local.

Já em juízo, a ré negou que conhecesse o então réu José Luiz Galo, dizendo ao magistrado que adquiriu o entorpecente de pessoa desconhecida e quando passava pelo local foi abordada pela polícia e, apavorada, acabou colocando a culpa naquele réu (fls. 63/71).

Portanto, foi comprovado que a ré, no dia 25 de maio de 2007, na sala de audiência da 1ª Vara do local, no curso do processo penal nº 90/07, no Fórum local, nesta cidade, fez afirmação falsa, como testemunha, em processo judicial penal, o correndo a subsunção ao tipo penal incriminador descrito no artigo 342, § 1º, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 12.850/13.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Inexistem provas de que a ré estivesse sendo pressionada ou coagida a prestar declaração falsa.

Ademais, não há que se falar que a ré negou a verdade para não se incriminar, posto que sempre admitiu que portava drogas para o próprio consumo. A mendacidade consistiu na afirmação de que não havia adquirido o entorpecente do réu José Luiz, justamente para que ele não fosse responsabilizado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, fica afastada a tese defensiva.

III - Dosimetria

A pena do delito capitulado no artigo 342 do Código Penal (redação anterior à Lei nº 12.850/13) tem por base pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são neutras. Em razão disso, fixo a pena base no mínimo legal, alcançando 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Não há agravante ou atenuante a computar. A confissão, nesta fase, não pode reduzir

a pena aquém do mínimo legal.

Presente a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 342, aumento a pena em 1/6, alcançando 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Não há causa de diminuição a computar.

Chega-se à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no valor mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica da ré.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, em obediência ao critério estipulado no artigo 33 do Código Penal.

Por fim, observando o disposto no artigo 44 do Código Penal, cujos requisitos estão presentes para a hipótese dos autos, e com fundamento no art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade, por igual lapso temporal, por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) na proibição de frequentar determinados lugares, quais sejam: bares, casas noturnas, salões de bailes, salões de jogos e casas de prostituição, em qualquer horário (art. 47, IV, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), a critério do Juízo das Execuções.

A ré respondeu ao processo em liberdade. Tendo em vista a pena imposta, não há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO a ré GABRIELA NUNES DE MORAES, qualificada nos autos (fl. 153), à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 dias-multa, no valor mínimo, como incursa no artigo 342, § 1º, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 12.850/13).

Substituo a pena privativa de liberdade, por igual lapso temporal, por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) na proibição de frequentar determinados lugares, quais sejam: bares, casas noturnas, salões de bailes, salões de jogos e casas de prostituição, em qualquer horário (art. 47, IV, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), a critério do Juízo das Execuções. Recurso em liberdade.

Condeno-a, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, realizem as anotações e comunicações necessárias, bem como oficie à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 10 de junho de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA